

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3369/2535

นางพูนสุข เพ็ชรดี

โจทก์

เรืออากาศเอกเฉลิมพร ไชยบุตร

จำเลย

นายประเสริฐ รมรื่น ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้ ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 104)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์จำเลยหย่าขาดจากกัน ให้จำเลย จ่ายเงินค่าเลี้ยงชีพให้แก่โจทก์เป็นเงิน 50,000 บาทพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระครบถ้วน ยกฟ้องแย้ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 132,131)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยขอทุเลาการบังคับ ศาลชั้นต้นสั่งว่าการหย่าโดยคำพิพากษาจะมีผลต่อเมื่อคำพิพากษามาถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1531 วรรคสองฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทุเลา ยกคำร้อง (อันดับ 94)

คำสั่ง

การหย่าโดยคำพิพากษามีผลแต่เวลาที่คำพิพากษาถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1531 วรรคสองคดียังไม่ถึงที่สุด โจทก์ยังไม่อาจ

บังคับคดีเกี่ยวกับการหย่าตลอดจนการจ่ายค่าเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการ
หย่าตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้จำเลยไม่จำเป็นต้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา
ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

การหย่าโดยคำพิพากษามีผลแต่เวลาที่คำพิพากษาถึงที่สุดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1531 วรรคสองคดียังไม่ถึงที่สุด โจทก์ยังไม่อาจ
บังคับคดีเกี่ยวกับการหย่าตลอดจนการจ่ายค่าเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการ
หย่าตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้จำเลยไม่จำเป็นต้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา
ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(เพ็ญ เพ็ญนิติ-เจริญ นิลเอสงฆ์-บุญธรรม อยู่พุก)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>